

Tema 87

Processo: PEDILEF 2009.72.60.000443-9/ SC

Situacao: Julgado (Revisado pelo Tema 128)

Ramo: DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Questao: Saber se é possível o reconhecimento das condições especiais do labor do vigilante armado após o advento do Decreto n. 2.172/97.

Tese: É possível o reconhecimento de tempo especial prestado com exposição ao agente nocivo periculosidade, na atividade de vigilante, em data posterior à vigência do Decreto n. 2.172/92, de 05/03/1997, desde que laudo técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade nociva, com o uso de arma de fogo. Vide Tema 128 (em revisão pelo Tema 1031/STJ).

Fonte: <https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/>